

MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES

DROIT DE CONSOMMATION

Décret n° 89-1156 du 14 août 1989, portant suspension du droit de consommation dû à l'importation des semences de fenugrec.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8;

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation et notamment son article 6;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Est suspendu le droit de consommation au taux de 25% appliqué à l'importation de 200 tonnes des semences de fenugrec et relevant de la position tarifaire n° 09.10.26.00 A.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux importations effectuées entre le 1er novembre 1988 et le 31 décembre 1988.

Art. 3. — Les ministres du plan et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 14 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATION

Par décret n° 89-1157 du 11 août 1989 :

Monsieur Béchir Naïja, conseiller des services publics est nommé commissaire général au développement régional (ministère du plan et des finances) à compter du 4 mai 1989.

ACOMPTES PROVISIONNELS

Arrêté du ministre du plan et des finances du 11 août 1989, relatif au non recouvrement du deuxième terme des acomptes provisionnels sauf pour les banques et les sociétés pétrolières.

Le ministre du plan et des finances;

Vu le code de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et plus particulièrement son article 35;

Arrête :

Article unique. — Le deuxième terme des acomptes provisionnels dû par les sociétés de capitaux et assimilées au titre de l'année 1989 ne sera pas réclamé sauf pour les banques et les sociétés pétrolières.

Tunis, le 11 août 1989.

VU

Le Premier ministre

HEDI BACCOUCHE

Le ministre du plan et des finances

MOHAMED GHANNOUCHI

CREATION D'UNE RECETTE

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 14 août 1989 :

Il est créé à partir du 1er juin 1989 une recette particulière des finances à Béni-Khiar.

Ce bureau assurera les attributions d'une recette de plein exercice à l'exception de l'octroi des prêts sur gages.

La recette des finances à Béni-Khiar ainsi que sa caisse sont classées à la 3ème catégorie.

MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 89-1158 du 16 août 1989 :

Monsieur Salem Fékih, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service du cuir et de la chaussure à la direction des industries légères au ministère de l'économie nationale.

NORME TUNISIENNE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 juillet 1989, portant homologation de la norme tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes;

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment ses articles 2, 9 et 10;

Vu le décret n° 79-768 du 8 septembre 1979, réglant les conditions de branchement et de déversement des effluents dans le milieu récepteur;

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1973, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion;

Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur;

Vu les résultats de l'enquête relative à la norme objet du présent arrêté, annoncée au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle;

Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle;

Arrête :

Article premier. — Est homologuée la norme NT 106.02 (1989) : Protection de l'environnement — Rejets d'effluents dans le milieu hydrique.

Art. 2. — La norme visée à l'article premier est d'application obligatoire, sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi sus-visée n° 82-66 du 6 août 1982.

Art. 3. — La norme prévue à l'article premier prend effet un mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République tunisienne.

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du code des eaux sus-visé.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié dans la partie officielle du bulletin de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Fait à Tunis, le 20 juillet 1989.

Le ministre de l'économie nationale

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MONCEF BELAID

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 août 1989 :

Monsieur Othman Slami, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de constructions et de réparations mécaniques et navales en remplacement de Monsieur Noureddine Fourati.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

CEREALES

Décret n° 89-1171 du 14 août 1989, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1988-1989.

Le Président de la République;

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation, modifié et complété par le décret du 26 juin 1947 et notamment son article 8;

Vu le décret du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n° 84-54 du 23 juin 1981;

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970, respectivement ratifiés par les lois n° 62-18 du 24 mai 1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970 tel que modifié par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi des finances pour la gestion 1987 et notamment son article 17 supprimant les impôts sur les céréales;

Vu le décret n° 79-289 du 2 avril 1979, fixant le prix, les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, pour la campagne 1978-79;

Vu le décret n° 84-785 du 10 juillet 1984, modifiant le décret n° 83-1075 du 17 novembre 1983, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1983-1984;

Vu le décret n° 88-707 du 28 mars 1988, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1987-1988;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1952, relatif aux modalités de paiement des frais de transports de céréales de la récolte 1952, modifié par les arrêtés du 12 juillet 1956 et du 6 juillet 1961;

Vu l'arrêté du 25 mai 1955, relatif à la livraison et à la circulation des céréales en Tunisie, modifié par les arrêtés des 12 août 1959 et 6 juillet 1961;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

TITRE PREMIER

PRIX A LA PRODUCTION BLE DUR

Article premier. — Le prix de base à la production du quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1988 est fixé à 21D,000.

Ce prix s'entend pour un blé de poids spécifique compris entre 76kg,500 et 77kg,499, rendu sur wagon-gare ou magasin de

l'organisme stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou par parité de ces conditions.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

Art. 2. — Les bonifications et réfractions à apporter au prix de base sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l'unité étant fixée à 21 millimes.

1) Bonifications

A. — Pour poids spécifique :

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

— de 77,5 à 81,999 : bonification de 3,3 unités

— de 82 à 82,999 : bonification de 1,8 unités

— de 83 à 83,999 : bonification de 1 unité.

B. — Pour faible proportion de mitadin :

Blé dont l'indice NOTTIN, comprenant le blé tendre compté comme mitadin 100 pour 100, tant qu'il ne dépasse pas la proportion maximum de 2,5% se situe entre :

— 12 et 11,01 : bonification de 1,3 unité

— 11 et 10,01 : bonification de 2,6 unités

— 10 et 9,01 : bonification de 3,9 unités

— 9 et au dessous : bonification de 5,2 unités.

C. — Pour faible proportion d'impuretés :

— de 1,25 à 1,01% d'impuretés : bonification de 2,5 unités

— 1 à 0,76% d'impuretés : bonification de 5 unités

— de 0,75 à 0,51% d'impuretés : bonification de 7,5 unités

— à partir de 0,5% et au dessous : bonification de 14 unités.

2) Réfractions :

Il est procédé aux réfractions suivantes sur le prix de base du quintal.

A. — Pour poids spécifique :

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

— de 76,499 à 76kg : réfaction de 5 unités

— de 75,999 à 75kg : réfaction de 7,5 unités

— de 74,999 à 74kg : réfaction de 10 unités

— au dessous de 74kg : réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.